

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3131/2537

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
นาย ศรีนวล ดิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2494 ได้ขั้บรรดป้ันจ้ันในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เจียวล้งไม้บรรจูลินค้ำซึ่งโจทก์ได้รับประกันภัยไว้ในระหว่างการขนส่งและโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตราส่งไปแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองดังนี้ จำเลยที่ 2 จะยกข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัยการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือลงวันที่ 21 สิงหาคม 2494 ข้อ 53, 57 และ 58 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับขนและผู้รับฝากทรัพย์สินต่อบุคคลผู้มาใช้บริการของจำเลยที่ 2 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวมาอ้างเพื่อปิดความรับผิดชอบที่มีต่อโจทก์มิได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โจทก์รับประกันภัยสินค้าเครื่องจักรเจาะเซาะโลหะจำนวน 1 ชุดของบริษัท

ทวโลหะไทย จำกัดในระหว่างการขนส่งจากเมืองฮัมบูร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มายังโรงงานของบริษัททวโลหะไทย จำกัด ต่อมาขณะที่สินค้าวางอยู่บนลานกลางแจ้งของโรงพักสินค้าของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถปั่นจั่นด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังเจียวชนหีบห่อบรรจุสินค้าเครื่องจักรของผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุให้เครื่องจักรภายในหีบห่อได้รับความเสียหายโจทก์ได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัททวโลหะไทย จำกัด แล้วขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 118,813.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้กระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่โจทก์รับประกันภัยตามฟ้องจำเลยที่ 1 เพียงแต่ขับรถปั่นจั่นเจียวผิวกล่องไม้บรรจุสินค้าเป็นเหตุให้เฉพาะเนื้อไม้ของกล่องประมาณ 2-3 แผ่นแตกเท่านั้น มิได้ทำให้เครื่องจักรเสียหายแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ขับรถปั่นจั่นโดยพลการนอกทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ความเสียหายของสินค้านี้ได้มีการตรวจตราดูเห็นจากจำเลยที่ 2 หรือจากวิศวกรหรือช่างผู้เป็นกลาง ผู้รับมอบสินค้าได้รับมอบสินค้าไปจากจำเลยที่ 2 โดยไม่ติดเงื่อนไขและไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันรับมอบสินค้า จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัยการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2494 ข้อ 53 และ 57 ค่าเสียหายสูงเกินไป จำเลยที่ 2 จะรับผิดชอบความเสียหายของสินค้าไม่เกินจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 58 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 118,813.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2529 เวลา 17.45 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถปัมพ์จันทน์หมายเลข 302 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เฉี่ยวล้มไม้บรรจุนครเครื่องจักรเจาะเสาโลหะของบริษัทนวลโลหะไทย จำกัด ที่วางอยู่ในลานกลางแจ้งข้างโรงพักสินค้าหมายเลข 8 ของจำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 118,813.54 บาท บริษัทนวลโลหะไทย จำกัด เรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยสินค้าดังกล่าวในระหว่างการขนส่งจากเมืองฮัมบูร์กประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ถึงโรงงานของบริษัทนวลโลหะไทย จำกัด ซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีจึงได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทนวลโลหะไทย จำกัด ไปแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 จะยกข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัย การใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2494 ข้อ 53, 57 และ 58 ตามเอกสารหมายเลข 7 ขึ้นมาปิดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ได้หรือไม่ เห็นว่า ข้อบังคับของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับขนและผู้รับฝาก

ทรัพย์สินส่วนบุคคลผู้มาใช้บริการของจำเลยที่ 2 ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามและ ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 มิได้เกี่ยวกับกิจการงานตามปกติของจำเลยที่ 2 บริษัททวีสโกละไทย จำกัด และโจทก์ ไม่มีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว จำเลยที่ 2 จะยกเอาข้อบังคับ ข้อ 53, 57 และ 58 มาอ้างเพื่อปิดความรับผิดชอบได้ไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ในสัญญาจ้างแรงงาน การที่นายจ้างมีคำสั่งห้ามการกระทำอันเป็นการละเมิดไว้ โดยชัดแจ้ง ย่อมไม่เป็นข้อต่อสู้ของนายจ้างถ้าหากการกระทำนั้นเป็นเพียงวิธีการ ปฏิบัติสิ่งที่ลูกจ้างได้รับจ้างให้กระทำ

(Salmond, Law of Torts, 1969, p.625, Winfield, Law of Torts, 1963, pp.744, 762) การ ที่ลูกจ้างไม่นำพาหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเฉพาะของนายจ้างนั้น ไม่เป็นเหตุให้ กิจการที่ลูกจ้างปฏิบัติอยู่นั้นอยู่นอกทางการที่จ้างอันจะทำให้นายจ้างพ้นจากความรับผิด

(Pollock, Law of Torts, 1951, p.68) (2) คดีนี้ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัย การใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ ฯลฯ ก็เป็นเรื่องที่ จำเลยที่ 2 ออกคำสั่งเป็นข้อบังคับดังกล่าวนั่นเอง ข้อบังคับหรือระเบียบดังกล่าวเป็น ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 (การทำเรือแห่งประเทศไทย) ในฐานะ ผู้รับขนและผู้รับฝากทรัพย์สินต่อบุคคลผู้มาใช้บริการของจำเลยที่ 2 โดยบุคคลดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนั้นซึ่งมิใช่ กฎหมาย คำสั่งอันเป็นข้อบังคับว่าด้วยระเบียบความปลอดภัยเป็นเรื่องภายในของ จำเลยที่ 2 จะนำมาใช้อ้างเพื่อปัดความรับผิดชอบที่มีต่อโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายมิได้ ถ้ายอมให้อ้างกันได้ก็เท่ากับยอมให้ข้อบังคับหรือระเบียบดังกล่าวยกเว้นความรับผิด ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ ละเมิดของลูกจ้าง (คือจำเลยที่ 1) ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ตามกฎหมาย นั้นเอง ซึ่งกลายเป็นว่าใหญ่กว่ากฎหมายเสียอีก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ไพจิตรบุญญพันธุ์